

CONVOCATORIA DE DATOS PARA UNA EVALUACIÓN

TÍTULO DE LA EVALUACIÓN	Evaluación del marco legislativo para el control del tabaco
DG PRINCIPAL. UNIDAD RESPONSABLE	DG SANTE, B2
CALENDARIO ORIENTATIVO (FECHA DE COMIENZO Y FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTAS)	Del T1-2022 al T2-2023
INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA	Sitio web Control del tabaco en la UE Sitio web Evaluación del marco legislativo para el control del tabaco

El presente documento tiene una finalidad meramente informativa. No predetermina la decisión final de la Comisión acerca de si se emprenderá esta iniciativa o acerca de su contenido definitivo. Todos los elementos de la iniciativa descritos en el presente documento, incluido el calendario, están sujetos a modificaciones.

Contexto político, finalidad y ámbito de aplicación de la evaluación

Contexto político

En la actualidad, el consumo de tabaco constituye, por sí solo, el mayor riesgo evitable para la salud y sigue siendo la causa más importante de muerte prematura en la UE, responsable de casi 700 000 fallecimientos al año. Alrededor del 50 % de los fumadores mueren prematuramente (una media de catorce años antes que los no fumadores). Al mismo tiempo, el consumo de tabaco —impulsado, entre otros factores, por las desigualdades socioeconómicas—, sigue siendo la principal causa de cánceres evitables y el 27 % de todos los cánceres se atribuyen al consumo de tabaco. Eliminando el consumo de tabaco se podrían evitar nueve de cada diez casos de cáncer de pulmón¹.

Esta evaluación tiene lugar en un momento en el que se está dando un nuevo impulso a las acciones de control del tabaco en la UE, como consecuencia del Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer. El plan aboga por la creación de una «generación sin tabaquismo», en la que menos del 5 % de la población consuma tabaco de aquí a 2040, frente al 25 % actual.

El marco legislativo para el control del tabaco² objeto de evaluación (incluidas la [Directiva 2014/40/UE sobre los productos del tabaco](#), la [Directiva 2003/33/CE sobre la publicidad del tabaco](#) y otras políticas conexas de control del tabaco en el conjunto la UE) tiene por objeto salvaguardar la salud pública y proteger a los jóvenes de los daños relacionados con el tabaco. Los productos del tabaco y los productos relacionados han cambiado considerablemente en los últimos años, y esto plantea un desafío importante. En el mercado de la UE han entrado gran variedad de productos emergentes (por ejemplo, productos del tabaco calentados, cigarrillos electrónicos sin nicotina y petacas de nicotina), se han desarrollado nuevos entornos virtuales (por ejemplo, tiendas web y servicios de la sociedad de la información como los medios sociales) y han surgido nuevas estrategias de interferencia en la salud pública de las industrias del tabaco y otras industrias afines.

Objetivo y ámbito de aplicación

¹ [Plan Europeo de Lucha contra el Cáncer](#).

² A escala nacional, internacional y de la UE, excluyendo específicamente la Directiva 2011/64/UE sobre la fiscalidad del tabaco y la Recomendación del Consejo sobre los entornos libres de humo 2003/54/CE, que siguen procesos separados.

El rápido aumento de los productos emergentes, las nuevas tecnologías y la constante evolución de los mercados ponen de relieve la necesidad de estar al tanto de estos cambios y evaluar el funcionamiento de la legislación en relación con la toxicidad, la adicción y el atractivo de los productos, así como de valorar de qué modo se presentan y se promocionan entre el público.

La regulación de los productos y la regulación de la publicidad, la promoción y el patrocinio son dos de los pilares fundamentales de las políticas de control del tabaco, junto con otras iniciativas como la fiscalidad, los entornos libres de humo y las medidas de abandono del tabaquismo. Esta evaluación ayudará a comprender hasta qué punto ha funcionado el marco legislativo en el pasado, si ha alcanzado sus objetivos y cómo puede apoyar futuros compromisos.

Ya en mayo de 2008, el [informe relativo a la aplicación de la Directiva sobre la publicidad del tabaco](#) indicaba que la promoción del tabaco se había intensificado en el *merchandising* local y en los puntos de venta y que el entorno virtual era el que planteaba el gran desafío. El uso de internet, la creación de nuevos entornos virtuales y el uso de las redes sociales también han aumentado desde entonces. Más recientemente, el [informe sobre la aplicación de la Directiva sobre los productos del tabaco](#), publicado en mayo de 2021, sugiere que, con un panorama de productos más complicado y unos patrones de uso cambiantes, es posible que el ámbito de aplicación de la Directiva no haya logrado adaptarse a todos los productos emergentes del tabaco y los productos relacionados, ni haya proporcionado flexibilidad para hacer frente a la rápida evolución de los productos.

Esta evaluación tendrá en cuenta todo el período de tiempo, desde la fecha de aplicación de ambas Directivas hasta el presente. Abarcará a todos los Estados miembros de la UE y todos los actos de ejecución/delegados pertinentes. La evaluación también abordará ambas Directivas en el contexto más amplio de otras políticas de control del tabaco conexas aplicadas a escala nacional y de la UE, como los acuerdos de venta y las políticas aplicadas en consonancia con artículos específicos³ del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco. La evaluación se basará, entre otras fuentes, en la información disponible sobre los instrumentos legislativos nacionales sobre el control del tabaco.

B. Mejora de la legislación

Estrategia de consulta

La consulta para esta evaluación se centrará en tres actividades principales:

- Convocatoria de datos;
- Consulta pública de doce semanas, en todas las lenguas oficiales de la UE;
- Consultas específicas con las partes interesadas.

Se tendrán en cuenta todas las aportaciones y pruebas pertinentes, incluidas las fuentes de datos y los datos sobre los costes y el impacto social, así como los datos sobre los beneficios y perjuicios potenciales de la iniciativa. El resultado de estas actividades de consulta complementará las pruebas obtenidas de otras fuentes, como una revisión documental de artículos existentes en revistas académicas, literatura gris, resultados de proyectos pertinentes financiados por la UE o los Estados miembros, bases de datos no comerciales o disponibles comercialmente.

La Comisión podrá utilizar métodos adicionales de consulta *ad hoc*, como conferencias, talleres y actos, así como a grupos de expertos de la Comisión. Las respuestas a la convocatoria de datos y a la consulta pública se aceptarán en cualquiera de las veinticuatro lenguas oficiales de la UE. En el portal web «[Díganos lo que piensa](#)» se publicará un informe de síntesis que abarque todas las actividades formales de consulta (la convocatoria de datos, las consultas públicas y específicas, conferencias, talleres, etc.). Los resultados de la consulta se publicarán en la [página web](#) «Evaluación del marco legislativo para el control del tabaco», que también proporcionará información sobre las próximas actividades y actos de consulta.

¿Por qué realizamos esta consulta?

³ A saber: Artículo 12 (educación, comunicación, formación y concienciación del público), artículo 13 (publicidad, promoción y patrocinio del tabaco), artículo 14 (medidas de reducción de la demanda relativas a la dependencia del tabaco), artículo 18 (protección del medioambiente y de la salud de las personas) y artículo 20 (investigación, vigilancia e intercambio de información).

Las múltiples actividades de consulta tienen por objeto garantizar que el trabajo relacionado con las políticas se lleve a cabo de manera abierta y transparente, se base en las mejores pruebas disponibles y esté respaldado por una amplia participación de las partes interesadas. Los objetivos de la consulta son:

- ayudar a determinar las lagunas de conocimiento;
- detectar nuevas fuentes de pruebas y aumentar la base empírica;
- recoger datos cualitativos y cuantitativos para apoyar la elaboración de políticas (por ejemplo, determinantes socioeconómicos);
- recoger información sobre los retos, los obstáculos, los promotores y los facilitadores de la aplicación;
- determinar prácticas basadas en pruebas;
- evaluar lo que ha funcionado (menos) bien y ver dónde hay margen de mejora en el futuro;
- comprender mejor los diferentes puntos de vista, percepciones de problemas y argumentos de los distintos grupos de partes interesadas.

A tal fin, se recogerán conocimientos y datos cualitativos/cuantitativos sobre la ejecución de la Directiva sobre los productos del tabaco, la Directiva sobre la publicidad del tabaco y otras políticas conexas de control del tabaco ejecutadas en el conjunto de la UE, así como pruebas sobre productos regulados e información sobre desafíos emergentes.

Público destinatario

Se alienta a la participación tanto del público en general (por ejemplo, personas expertas y personas no expertas que participen a título individual) como de organizaciones. No obstante, las partes interesadas en el control del tabaco destinatarias son las siguientes:

- Representantes de autoridades públicas nacionales, autoridades reguladoras de la salud pública y del mercado interior, autoridades policiales y aduaneras;
- Agencias descentralizadas de la UE y otros organismos;
- Estructuras internacionales, transnacionales, nacionales, regionales y municipales locales y otras autoridades u organizaciones públicas que participen activamente en el control del tabaco;
- Expertos científicos, instituciones académicas y de investigación y comunidades de salud pública;
- Organismos y organizaciones de normalización, como la Organización Internacional de Normalización y el Comité Europeo de Normalización (CEN), el organismo europeo de normalización;
- Las organizaciones no gubernamentales (ONG), las organizaciones de consumidores y la sociedad civil;
- Los interlocutores sociales, como las cámaras de comercio, las organizaciones patronales, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y los representantes de profesiones u oficios;
- La industria del tabaco y los productos relacionados, incluidas las pymes, los fabricantes, los distribuidores y los minoristas, así como los proveedores de las fases iniciales de la industria del tabaco y los productos relacionados.

Recogida de datos y metodología

Además de las diversas actividades de consulta, se elaborará un inventario de pruebas en el que se determinen las lagunas de información y los requisitos de conocimientos y pruebas para el trabajo de evaluación. Como parte de este proceso, se están recogiendo pruebas sólidas que aportarán credibilidad y transparencia al proceso político, a saber:

- [Informe sobre la aplicación de la Directiva sobre los productos del tabaco](#);
- [Support study to the report on the application of the Tobacco Products Directive](#) [«Estudio de apoyo al informe sobre la aplicación de la Directiva sobre los productos del tabaco», documento en inglés];
- [Study on smoke-free environments and advertising of tobacco and related products](#) [«Estudio sobre entornos libres de humo y publicidad de los productos del tabaco y productos relacionados», documento en inglés];
- [Informe relativo a la aplicación de la Directiva de la UE sobre la publicidad del tabaco](#);
- [Study on 'Consumer preference and perception of specific categories of tobacco and related products'](#) [«Estudio sobre la "preferencia y percepción del consumidor de categorías específicas de tabaco y productos relacionados"», documento en inglés];
- [Scientific Committee on Health, Environmental and Emerging Risks \(SCHEER\)'s opinion on electronic cigarettes](#) [«Dictamen del Comité Científico de Riesgos Sanitarios, Ambientales y Emergentes (CCRSAE) sobre los cigarrillos electrónicos», documento en inglés];
- [Eurobarómetro especial 506 Attitudes of Europeans towards tobacco and electronic cigarettes](#) [«Actitud de los europeos ante el tabaco y los cigarrillos electrónicos», documento en inglés];
- [Deliverables of the Joint Action on Tobacco Control](#) [Resultados de la Acción Común sobre el Control del Tabaco], documento en inglés], que apoyó la aplicación de la Directiva sobre los productos del tabaco en los países de la UE;
- Datos y pruebas recogidos en el marco de la evaluación y la evaluación de impacto de la anterior Directiva sobre los productos del tabaco (propuesta de 2012 sobre la [revisión de la Directiva sobre los productos del tabaco](#));
- Datos de seguimiento sobre ventas de tabaco y productos relacionados, ventas y promoción en línea, consumo de productos, entre otros datos, disponibles a través de plataformas de datos comerciales.

Se recopilará la base empírica más completa posible y se cuantificarán los resultados, por ejemplo:

- contratando actividades y estudios cualitativos y cuantitativos de investigación y recogida de datos;
- contactando con las partes interesadas (por ejemplo, encuestas específicas y estudios de casos);
- comprando bases de datos;
- recogiendo pruebas científicas sobre los riesgos y beneficios para la salud, las perspectivas toxicológicas, las características, las normas y los métodos de los productos emergentes y
- creando modelos para el análisis de los costes y los beneficios, la carga de las enfermedades (incluidas la simplificación y la reducción de la carga) y los indicadores relacionados con la salud.